

1014175-76.2022.8.26.0562

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Natália Garcia Penteado Soares Monti

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... se responsabilizar por eventuais danos ou furtos.

E, neste cenário, a ação não comporta acolhida.

Embora o furto da bicicleta esteja incontroverso nos autos, cabe observar que o condomínio não assumiu a obrigação da guarda das bicicletas estacionadas em suas dependências, sequer se trata de lugar fechado com chave.

Assim, o réu não pode ser responsabilizado pelo furto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua São Francisco, 242, Santos - SP - cep 11013-202

1014175-76.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1014175-76.2022.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Enedina Lopes Trigo e outros

Requerido:

Condominio Edificio Ramos Ii

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Garcia Penteado Soares Monti

Vistos.

Dispensado o relatório na forma do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é improcedente.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade do condomínio-réu em arcar com os prejuízos experimentados pela parte autora, em razão do furto de suas bicicletas, decorrentes da ação de terceiros, no bicicletário que fica nas dependências do condomínio.

A defesa repudia a pretensão indenizatória perseguida, ao argumento de que inexiste em convenção condominial ou regulamento interno a obrigação do condomínio guardar os bens dos moradores ou se responsabilizar por eventuais danos ou furtos.

E, neste cenário, a ação não comporta acolhida.

Embora o furto da bicicleta esteja incontroverso nos autos, cabe observar que o condomínio não assumiu a obrigação da guarda das bicicletas estacionadas em suas dependências, sequer se trata de lugar fechado com chave.

Assim, o réu não pode ser responsabilizado pelo furto ocorrido, pois não se vislumbra o seu dever de vigilância e guarda, seja sobre os automóveis, seja sobre as bicicletas estacionadas no local.

Ausentes, portanto, os elementos caracterizadores da culpa ou responsabilidade do

rêu, inexistente no caso a obrigação de indenizar.

Aliás, tem aplicação ao caso a ementa do seguinte julgado:

"Condomínio - Responsabilidade civil - Furto de motocicleta estacionada na garagem de edifício em vaga a ela destinada - Negligência do porteiro - Ação proposta contra a coletividade - Improcedência - Falta de prova de que aquele, através da administração, assumiu o encargo de guardar e vigiar os veículos ali estacionados - Obrigação, ademais, não prevista na convenção condominial - Indenização não devida - Não se provando que o condomínio, através da administração, assumiu o encargo de guardar e vigiar os veículos estacionados na garagem do prédio, nem constando essa obrigação da convenção condominial, julga-se improcedente ação de indenização contra ele proposta por furto de motocicleta de um dos condôminos". Nesse sentido, ainda: Indenização - Responsabilidade civil - Ato ilícito. Condomínio. Furto de bicicleta na garagem do prédio - Insuficiência da prova. Obrigação de vigilância, ademais, não assumida pelo réu, nem constante da convenção. Verba não devida - Recurso não provido. Apelação Cível n. 237.713-1 - Santos ".

"APELAÇÃO CÍVEL Nº 179.108.4/0-00 - SANTOS - APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE ALVERNE VI APELADO: DANIEL DI SANTI ANDRADE RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização - Condomínio - Furto de objetos em garagem coletiva de edifício de apartamentos, do interior de veículo ali estacionado, que teve os vidros quebrados - Sentença de procedência, ao fundamento de ali existir porteiro-vigia, encarregado de velar pela fiscalização, inclusive, da garagem - Descabimento, as próprias testemunhas do autor a darem conta de a função daquele (simples porteiro e não vigia) consistir em abrir e fechar a porta da garagem, tão-somente, quando do ingresso e saída de veículos - Função que não pode ser tida como de vigilância - Convenção condominial omissa acerca do dever de vigiar - Responsabilidade do condomínio que exsurge apenas quando este mantenha aparato de vigilância, contratado especialmente para evitar eventos dessa ordem - Provimento do apelo para julgar a ação improcedente, invertidos os ônus do sucumbimento."

De fato, não se vislumbra a existência de norma ou regulamento do réu que determine a guarda dos bens dos condôminos e responsabilidade pelos danos que lhes forem causados.

Assim, diante da ausência de cláusula que preveja tal responsabilidade, impõe-se que cada morador arque com os danos patrimoniais porventura experimentados, já que a existência da obrigação de ressarcimento implica previsão de receita extraordinária para este tipo de cobertura, na forma do artigo 9º, parágrafo terceiro, alínea 'd', da Lei nº 4.591/64.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, firmou a orientação de que o condomínio só responde por furto no caso de bens em sua garagem se houver disposição estatutária que preveja essa responsabilidade ou falha de serviço de segurança, instituído especificamente para a guarda desses bens, o que não se trata do caso dos autos. Em suma, a responsabilidade do condomínio-rêu seria oriunda do dever de guarda dos bens particulares dos condôminos e tal não se presume.

Decorre de expressa estipulação constante da convenção coletiva ou de eventual promessa de oferecimento de segurança. Nenhuma destas hipóteses reveladas nos autos.

Diante deste panorama é a pretensão indenizatória objetivada pela parte autora de ser rechaçada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, deixando de condenar qualquer das partes nos ônus da sucumbência, diante da gratuidade do procedimento em primeira instância, nos termos do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de recurso, cujo prazo para interposição é de 10 (dez) dias, a contar da intimação da presente (artigo 42, caput da Lei 9.099/95), o preparo recursal corresponderá: a) R\$ 802,93, referentes à taxa judiciária e de ingresso e custas de preparo, a ser recolhido em guia DARE, código 230-6; b) R\$ 95,91, referentes às diligências de oficial de justiça, a ser recolhido em guia FEDTJ, código 001-9; c) R\$ 71,31, referentes à remuneração do conciliador/mediador, mediante depósito judicial sob o nº 0002438-64.2020.8.26.0562 (PROCESSO ADMCEJUSC - PARECER n. 530/19-J), sendo que a respectiva guia deverá ser expedida através do Portal de Custas do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, CABENDO AO

DEPOSITANTE INFORMAR NO CAMPO "OBSERVAÇÃO" O NÚMERO DO PROCESSO ORIGINAL. Todas as verbas relativas ao preparo recursal deverão ser recolhidas em até 48 horas após a interposição do recurso, salvo eventual hipótese de concessão ao recorrente dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Servirá a presente, assinada digitalmente, como mandado de intimação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Santos, 14 de dezembro de 2022.

NATÁLIA GARCIA PENTEADO SOARES MONTI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA